

PROTOCOLLO TERRITORIALE TRA COMUNE DI BRA, IL COMUNE DI ALBA, IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO, L'A.S.L CN 2 E L'ASSOCIAZIONE MAI+SOLE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA

TRA

- Il Comune di Bra (Ente capofila), in qualità di Ente Locale territoriale e soggetto gestore dei Servizi Socio Assistenziali, con sede legale a Bra, piazza Caduti per la Libertà n. 14, C.F. n. 82000150043/ P.Iva n. 00493130041, rappresentato dal Sindaco Giovanni Fogliato nato a Bra il 24/09/1961 domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Ente;

E

- Il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, con sede legale ad Alba (CN), Via A. Diaz, n. 8, CF/ P. IVA: n. 02797980048, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Loredana Defilippi n. ad Alba il 23/06/1960, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Ente;

E

- Il Comune di Alba, con sede legale ad Alba in Piazza Risorgimento n. 1 C.F./P.IVA 00184260040, rappresentato dal sindaco pro tempore CARLO BO, nato Carmagnola (TO) il 15/08/1970, domiciliato, ai fine del presente accordo presso la sede legale dell'Ente;

E

L'ASL CN2, con sede legale ad Alba (CN) Via Vida n. 10, CF/P.IVA n. 02419170044, rappresentata dal legale rappresentante Massimo VEGLIO nato Torino il 18/07/1959, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Ente;

E

- L'Associazione MAI+SOLE, con sede legale in Savigliano (CN), P. IVA/C.F.: n. 95019460047 rappresentata dal legale rappresentante: FIORITO Adonella, nata a Villafalletto (CN) il 20/09/1956, domiciliata ai fini del presente accordo a Savigliano in Via Teatro n. 2;

RICHIAMATI

- la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011”;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;
- l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;
- il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;
- la D.G.R n. 8-4622 DEL 6 febbraio 2017, “Disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, ai sensi dell'art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4.”
- la D.G.R. n. 125-9032 del 16.05.2019 “Definizione criteri accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case Rifugio nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e nuovi sportelli e soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza. Spesa di euro 1.331.791,13. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Coesione Sociale n. 730 del 28.05.2019 “Approvazione del bando per l’accesso ai finanziamenti destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai Centri antiviolenza esistenti sul territorio regionale;”

PREMESSO

- che tutti gli Enti/Associazioni coinvolti nel seguente accordo svolgono, nell’ambito delle proprie attività istituzionali e/o statutarie, azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sono sportelli decentrati del CAV n. 10/A che ha come Ente capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese;
- che gli Enti/Associazioni firmatari del presente accordo riconoscono la necessità di promuovere l’attivazione di un Centro Antiviolenza radicato nella realtà territoriale di riferimento, al fine di promuovere interventi di contrasto alla violenza di genere maggiormente rispondenti alle caratteristiche ed esigenze del territorio;
- che a tal fine i suddetti soggetti hanno espresso la volontà di partecipare congiuntamente al Bando per l’accesso ai finanziamenti destinati alla creazione di nuovi Centri antiviolenza e di nuovi sportelli collegati ai Centri antiviolenza esistenti nel territorio regionale, approvato con D.D n. 730 del 28.05.2019 in attuazione della DGR n. 125-9032 del 16.05.2019, individuando, come Ente capofila, il Comune di Bra nella sua funzione di soggetto gestore del servizio socio assistenziali ;
- che il Comune di Bra, in accordo con i partner progettuali ha pertanto provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte/Direzione Coesione Sociale una proposta progettuale che prevede l’istituzione di un nuovo Centro Antiviolenza nel territorio di competenza dei due Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali coincidenti con i Distretti della Coesione Sociale di Alba e di Bra;
- che con D.D 11 novembre 2019 n. 1521 la Direzione Coesione Sociale ha determinato l’ammissibilità della suddetta proposta progettuale ed assegnato il relativo finanziamento previsto per la realizzazione di un nuovo Centro antiviolenza;

tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA’

I soggetti firmatari del presente protocollo concordano nel riconoscere come prioritaria ogni azione finalizzata a diffondere la cultura della parità di genere e del rispetto dei diritti di ogni persona e, attraverso l’attivazione di un Centro Antiviolenza nell’ambito dei territori di competenza dei Distretti di Coesione Sociale di Alba e di Bra intendono prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere attraverso un approccio sinergico e collaborativo che garantisca la creazione di servizi ed interventi efficaci nell’accogliere ed accompagnare la donna, con o senza figli, nei percorsi di uscita dalla spirale della violenza.

ART. 2 – IMPEGNI

Il COMUNE DI BRA, nella sua funzione di soggetto gestore dei servizi socio assistenziali dell'Ambito della Coesione Sociale di Bra, è stato individuato dai soggetti partner del presente accordo, come Ente capofila del CAV di recente istituzione .

In qualità di Ente capofila del CAV ne assicura la governance attraverso:

- l'istituzione ed il coordinamento di una cabina di regia che, con riunioni periodiche tra i soggetti firmatari del presente accordo, garantisca il monitoraggio del fenomeno ed individui le progettualità attivabili in base ai bisogni e alle risorse del territorio;
- la predisposizione di idee progettuali ;
- il mantenimento dei rapporti con gli Enti finanziatori di interventi a favore di donne vittime di violenza e di contrasto alla violenza di genere in relazione alle progettualità finanziate ed alle scadenze amministrativo-contabili ad esse collegate;
- il monitoraggio delle iniziative di ciascun partner mettendole in rete con i soggetti aderenti al presente accordo e con le reti territoriali di riferimento, al fine di pervenire alla costituzione di un sistema unitario di servizi;
- la partecipazione al Tavolo di coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza
- la promozione dell'attivazione di modalità di coordinamento tra i CAV presenti sul territorio provinciale per la programmazione e lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione e formazione nonché per la stesura di prassi operative efficaci nei percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza

In qualità di Ente gestore dei servizi socio assistenziali e nell'ambito delle proprie attività istituzionali si impegna a:

- garantire l'accoglienza e l'orientamento della donna vittima di violenza attraverso personale specificatamente formato (Assistenti Sociali e/o Educatori Professionali) in possesso dell'attestato Regionale di Operatrice Servizi Anti Violenza ;
- garantire l'accompagnamento della donna verso i servizi istituzionali e non della rete territoriale
- garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale
- promuovere l'attivazione di tutti gli interventi istituzionali per la presa in carico e la costruzione di progetti finalizzati alla tutela della donna e alla costruzione di percorsi di sostegno e di uscita dal circuito della violenza
- garantire l'attivazione, in base alla normativa vigente, di tutti gli interventi a tutela dei minori
- garantire la reperibilità telefonica h24 di proprio personale per le situazioni di emergenza e urgenza di donne con figli minori segnalate dal comparto sanitario che necessitano di una protezione immediata ;
- garantire il coordinamento tra i vari operatori/volontari coinvolti nella presa in carico della donna
- garantire la collaborazione con i soggetti partner del protocollo nella promozione/gestione di iniziative sul territorio volte a prevenire e a contrastare il fenomeno
- assumere, in collaborazione con le reti territoriali e con il comparto sanitario, iniziative finalizzate all'accoglienza e al trattamento degli autori della violenza

In qualità di Ente locale si impegna a:

- coordinare la Rete antiviolenza locale,
- realizzare iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, sensibilizzazione in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri partner progettuali e con enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio,
- garantire l'informazione di base sui servizi di sostegno alle donne vittime di violenza del territorio
- individuare un referente quale soggetto attivo all'interno della cabina di regia del CAV

IL COMUNE DI ALBA con specifico riferimento alle attività oggetto del presente Protocollo si impegna a:

- coordinare la Rete antiviolenza locale,
- realizzare iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, sensibilizzazione in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri partner progettuali e con enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio, garantire l'informazione di base sui servizi di sostegno alle donne vittime di violenza del territorio
- individuare un referente quale soggetto attivo all'interno della cabina di regia del CAV

IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO si impegna a:

- garantire l'accoglienza e l'orientamento della donna vittima di violenza attraverso personale specificatamente formato (Assistenti Sociali e/o Educatori Professionali) in possesso dell'attestato Regionale di Operatrice Servizi Anti Violenza ;
- garantire l'accompagnamento della donna verso i servizi istituzionali e non della rete territoriale
- garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale
- promuovere l'attivazione di tutti gli interventi istituzionali per la presa in carico e la costruzione di progetti finalizzati alla tutela della donna e alla costruzione di percorsi di sostegno e di uscita dal circuito della violenza
- garantire l'attivazione, in base alla normativa vigente, di tutti gli interventi a tutela dei minori
- garantire la reperibilità telefonica h24 di proprio personale per le situazioni di emergenza e urgenza di donne con figli minori segnalate dal comparto sanitario che necessitano di una protezione immediata ;
- garantire il coordinamento tra i vari operatori/volontari coinvolti nella presa in carico della donna
- garantire la collaborazione con i soggetti partner del protocollo nella promozione/gestione di iniziative sul territorio volte a prevenire e a contrastare il fenomeno
- individuare un referente quale soggetto attivo all'interno della cabina di regia del CAV
- assumere, in collaborazione con le reti territoriali e con il comparto sanitario, iniziative finalizzate all'accoglienza e al trattamento degli autori della violenza

L'A.S.L CN2 si impegna a:

- promuovere e/o collaborare alle iniziative di informazione/formazione/promozione della salute nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere;
- favorire la collaborazione e l'integrazione delle attività con gli altri soggetti firmatari del presente accordo nella presa in carico della donna vittima di violenza e nella progettazione di attività finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno;
- garantire alla donna vittima di violenza, con o senza figli, l'accoglienza psicologica e l'inserimento in percorsi psicoterapeutici al fine di avviare un processo di elaborazione che favorisca l'uscita dal circuito della violenza
- individuare un referente quale soggetto attivo all'interno della cabina di regia del CAV che agisca, quando necessario, in raccordo con le varie realtà sanitarie che all'interno dell'ASL sono coinvolte nella presa in carico sanitaria della donna vittima di violenza.
- garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale

L'Associazione MAI+SOLE, si impegna a:

- In base alla disponibilità garantire l'accoglienza in ambiente protetto delle donne vittime di violenza e dei loro bambini che necessitano di una protezione immediata, per un periodo massimo di 15 giorni;
- favorire la collaborazione e l'integrazione delle attività con gli altri soggetti firmatari del presente

accordo nella presa in carico della donna vittima di violenza e nella progettazione di attività finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno;

- promuovere/collaborare nelle attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione nel mondo della scuola;
- offrire la prima consulenza legale gratuita e avvalersi del fondo regionale o del gratuito patrocinio quando ci sono i requisiti e sostegno psicologico gratuito alle donne vittime di violenza nell'emergenza;
- garantire il collegamento al n. 1522;
- individuare un referente come soggetto attivo all'interno della cabina di regia del CAV;
- garantire l'aggiornamento e la formazione dei propri volontari

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E MODALITA' DI SUDDIVISIONE DEL BUDGET PROGETTUALE E PER IL FUNZIONAMENTO/COORDINAMENTO DEL CAV

Tutti i firmatari del presente Accordo riconoscono all'Ente Capofila una percentuale dei finanziamenti (che saranno eventualmente disponibili dal momento in cui, avuta conferma dell'iscrizione del CAV all'Albo Regionale, si parteciperà a future progettazioni) pari al 10% : tali fondi saranno finalizzati alla copertura dei costi di coordinamento tecnico ed amministrativo-contabile e per spese varie di gestione/funzionamento (quota parte spese telefoniche, cancelleria, canoni utenze ecc.), sostenute dal medesimo per le attività proprie dovute in quanto Capofila.

Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il Comune di Bra parteciperà con gli altri membri firmatari del presente Protocollo d'intesa alla suddivisione delle risorse che si riveleranno disponibili a seguito della confermata iscrizione del C.A.V all'Albo dei Centri Antiviolenza ed eventuali successive istanze a Bandi finalizzati all'erogazione di Fondi Progettuali specifici per la materia oggetto del presente Protocollo.

Le modalità di suddivisione dei suddetti Fondi saranno le seguenti:

quota fissa spese del Capofila: 10% del singolo finanziamento da suddividere;

la quota di finanziamento restante verrà distribuita in base ad accordi e concertazioni successivi tra i componenti, con riferimento alle attività svolte da ognuno in relazione alle specifiche progettazioni previste dai Bandi, nonché ai dati della popolazione femminile residente sui singoli territori di competenza.

Si specifica che le somme oggetto di suddivisione tra i componenti del Tavolo verranno accertate, impegnate e liquidate dal Capofila che provvederà a trasferire i Fondi ai partner progettuali con le modalità stabilite da parte della Regione Piemonte e/o altro Soggetto erogatore.

I partner si impegnano a trasmettere al Soggetto Capofila tutta la documentazione attestante le spese sostenute dai medesimi, entro i termini che verranno stabiliti dal Comune di Bra, in ottemperanza alle richieste del Soggetto erogatore. I firmatari sono a conoscenza del fatto che, in assenza di adeguata rendicontazione anche solo di parte dell'importo, per il Capofila non sarà possibile ricevere il saldo spettante e non potrà procedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai partner coinvolti, nella misura stabilita in fase di progettazione.

Il Capofila procederà all'effettivo pagamento delle spettanze a tutti i componenti del Tavolo Provinciale, secondo gli accordi e le progettazioni concertate, esclusivamente a ricevimento della liquidità nelle proprie casse, da parte della Regione e/o altro Soggetto erogatore di Fondi Progettuali specifici per la materia oggetto del presente Protocollo.

ART. 4 – MODALITA' DI INTERAZIONE TRA I COMPONENTI DEL TAVOLO

I componenti del CAV convengono che al fine di garantire la collaborazione, il monitoraggio e la massima efficienza del medesimo verranno individuati – da parte di ciascun componente – i referenti di Progetto, i quali parteciperanno a regolari riunioni di verifica e programmazione delle attività previste dal Centro Antiviolenza. Le prassi comunicative e la diffusione delle informazioni verranno concordate tra il Capofila ed i Partner firmatari del presente Protocollo, in base alle esigenze riscontrate nel corso della collaborazione, nonché agli obblighi che si registreranno in relazione alle progettazioni concordate.

Si stabilisce, inoltre, che sarà possibile addivenire in futuro alla sottoscrizione di Accordi di collaborazione tra il C.A.V. ed altri Soggetti del territorio, fermo restando il fatto che tali Accordi potranno avvenire solo previo parere positivo in merito espresso per iscritto da parte della maggioranza qualificata (pari ai due terzi) dei Partner aderenti al presente Protocollo d'intesa.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali comunicati nell'ambito del presente accordo saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016.

ART. 6 - VALIDITA'

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2023. Il periodo sopra indicato potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo triennale, previa verifica degli obiettivi conseguiti e previa comunicazione formale al Capofila, da parte dei singoli componenti, attestante la loro effettiva volontà di prosecuzione per il suddetto periodo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comune di Bra

Il Sindaco Giovanni Fogliato

Comune di Alba

Il Sindaco Carlo Bo

Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero

Il Presidente Dr.ssa Loredana Defilippi

ASL CN2

Il Direttore Generale Dr. Massimo Veglio

Associazione MAI+SOLE

Il legale Rappresentante FIORITO Adonella